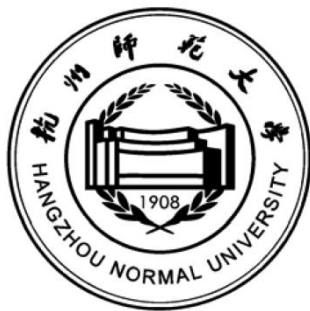


杭州师范大学

知识产权专业本科培养方案

(2023)



杭州师范大学教务处编印

2023 年 8 月

知识产权专业本科培养方案

一、培养目标

本专业坚持立德树人，培养德才兼备，坚持中国特色社会主义法治体系，拥有国际化视野【目标 1】和法律逻辑思维【目标 2】，具有扎实的法学理论功底【目标 3】和知识产权专业知识【目标 4】，具备深厚的人文素养和必要的自然科学、社会科学知识【目标 5】，有创新精神和较强的实践能力【目标 6】，能在国家行政机关、司法机关、知识产权专业机构、企事业单位从事知识产权法律工作的高水平应用型复合人才和具备一定研究能力的创新型人才【目标 7】。

二、毕业要求

学生通过学习法理学导论、宪法、民法、知识产权导论、著作权法、专利法、商标法等方面的基本理论和基础知识，接受系统的法律逻辑思维能力训练，掌握知识产权法律实务操作技能，初步具备从事知识产权管理、知识产权诉讼工作的信息检索、问题分析、文书制作和人际沟通的能力。

通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

1. 本专业知识：掌握系统的知识产权专业理论知识，熟悉商标代理、专利代理、版权代理、知识产权诉讼业务等实务操作知识。
2. 跨学科知识：学习人文社科知识和自然科学知识，掌握人类文明进步与文化发展的通识知识。
3. 国际化与现代化：具备较强外语能力和计算机运用能力，具有国际视野，熟悉国际规则、能够处理国际知识产权事务，能够胜任国际化交流及现代化工作。
4. 综合能力：具有较强的语言表达能力；具有现代社会信息检索、获取、处理和分析能力；具有较强的协调沟通、团队合作能力和公共关系处理能力；具备运用知识产权专业知识解决复杂理论和实际问题的能力；具有较强的自主学习能力和创新创业能力。
5. 素质要求：热爱祖国，具有坚定的社会主义法治信念、人文关怀理念和社会责任感；具备良好的专业素养和职业道德；具有良好的身体素质和心理素质；具有包容精神和创新精神。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（一）“培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	目标 6	目标 7
毕业要求 1	●		●	●			●
毕业要求 2					●		●
毕业要求 3	●						●
毕业要求 4		●				●	●
毕业要求 5					●	●	●

(二)“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识,课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计, H:表示关联度高;M:表示关联度中;L:表示关联度低。)

课程性质	课程名称	毕业要求				
		1	2	3	4	5
通识必修课	思政类	L	H	M	M	H
	军体类	L	H	M	M	H
	外语类	L	H	H	M	L
	创新创业类	M	H	M	H	H
	“四史教育”专题		M			H
通识选修课	经典研读与文化遗产	L	H	M	H	M
	创新精神与创业实务	L	H	M	H	H
	国际视野与文明对话	L	H	H	H	M
	数理基础与科学素养	L	H	M	H	M
	信息技术与现代生活	L	H	M	H	M
	生态环境与生命关怀	L	H	M	H	M
	艺术鉴赏与审美体验	L	H	M	H	M
	社会发展与公民责任	L	H	M	H	H
	新时代思想专题		M			H
学科基础 平台课	习近平法治思想概论			H		H
	法理学导论	H	M	H	M	H
	宪法	H	M	H	M	H
	民法总论	H			M	M
	刑法总论	M	M		L	M
	中国法律史	H	L	H	M	M
专业核心课	民事诉讼法	H	M		M	H
	债法	H			M	M
	刑法分论	M	M		L	M
	知识产权总论	H	M	H	H	H
	物权法	H			M	M
	著作权法	H		M	H	
	专利法	H	M	H	H	M
	商标法	H	M	M	H	L
	刑事诉讼法	H	M	H	M	H

课程性质	课程名称	毕业要求				
		1	2	3	4	5
专业核心课	竞争法	H		L	M	
	行政法	H	M	H	M	H
	行政诉讼法	H	M	H	M	H
	商法	H	M			L
	知识产权文献检索与应用	H	M	H	H	M
	知识产权管理	H	H	H	H	M
个性化专业 选修课	数据库技术应用	M	M	H	H	M
	工程制图	M	M	H	H	M
	消费者权益保护法	H	L	H	H	M
	法律文献检索与写作	H	M	L	H	L
	法律职业伦理	H	M	H	M	H
	侵权责任法实务	H		H	M	M
	国际交流英语			H		
	公司法	H	M			L
	保险法	H	M	H	H	L
	国际法		M	H	M	M
	财税法	H	M	H	H	M
	刑法判断	M	M		L	M
	法理学专题	L	M	H	M	H
	仲裁法	H	M	H	M	H
	合同法实务	H	L	H	H	M
	国家赔偿法理论与实务	H	M	H	M	H
	国际知识产权法	H		H	M	
	专利代理实务	H	M	M	H	L
	商业秘密法	H	H	H	H	M
	知识产权法专题	H	L	M	H	L
	知识产权专业英语（1）		M	H	M	L
	知识产权判例与实务	H	M	M	H	L
	网络与电子商务法	M	H			M
	证券法	H	M	L	M	M

课程性质	课程名称	毕业要求				
		1	2	3	4	5
个性化专业 选修课	票据法	L	H	L	H	L
	证据法学	H	M	H	M	H
	国际私法	H	M	H	M	M
	婚姻家庭继承法	H			M	M
	民法判解	H			M	M
	行政程序法	H	M	H	M	H
	行政法判解	H	M	H	M	H
	欧盟法律	H	M	H	M	H
	法律方法	L	M	H	M	H
	世界贸易组织法	M		M	H	H
	电子商务与知识产权	H	H	M	H	L
	知识产权许可与转让	H	M	H	H	M
	知识产权专业英语（2）		M	H	M	L
	欧美知识产权法	H	M	H	H	H
	法律文书	H	M	L	H	M
	国际经济法	M	M	H	H	H
	律师实务	H	M	H	M	H
	环境资源法	H	M	H	H	M
	劳动与社会保障法	H	M	H	H	M
	英美合同法	H	M		M	M
	房地产法	M				M
	刑事法律诊所	M	L	H	H	M
	民事法律诊所	L	M	H	H	M
	监察法	H	L	M	H	H
	金融法	M		M	H	H
	法律实务讲座及社会实践活动	H		M	H	
实践环节、毕业 论文（设计） 和其他	专业见习	H			H	
	专业实习	H			H	
	毕业论文	M	M		H	

四、学科基础平台课程和专业核心课程

（一）学科基础平台课程

法理学导论、宪法、刑法总论、民法总论、中国法律史

（二）专业核心课程

物权法、债法、刑法分论、知识产权总论、专利法、商标法、著作权法、知识产权管理、民事诉讼法、刑事诉讼法、知识产权文献检索与应用、竞争法、行政法、行政诉讼法、商法。

五、专业准出标准

准出课程要求

准出课程：习近平法治思想概论、法理学导论、宪法、民法总论、中国法律史、物权法、债法、刑法总论、刑法分论、知识产权总论、专利法、商标法、著作权法、知识产权管理、知识产权文献检索与应用、民事诉讼法、刑事诉讼法、竞争法、行政法、行政诉讼法、商法、毕业论文、实习。

准出要求：学生在完成实习与毕业论文之外，同时必须在上述准出课程中修满 58 学分。

六、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在三至六年内完成学业。

授予学位：取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予法学学士学位。

七、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

本专业毕业最低学分为 166 学分。

I 类学分 160 学分。包括：通识教育类 50 学分（其中公共必修课程 40 学分，公共选修课程 10 学分）；学科专业基础课程 17 学分；学科专业核心课程 41 学分；个性化专业选修课程 36 学分（其中主修专业选修课程 36 学分），实践环节 16 学分（其中实习 8 学分、专业见习 2 学分、毕业论文 6 学分）。

Ⅱ类学分 6 学分。Ⅱ类学分包括：服务性学习、学科竞赛、技能训练、学术成果、学科创新获奖、开放性实验（实训）、职业资格认证、科研训练（含学年论文）及团委、学生处等部门组织的社会实践活动等。

八、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括学科基础平台课程、专业核心课程、个性化专业选修课程。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程 门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例 (%)	实践学分数	实践学分比例 (%)
通识教育课程	必修课	21	40	24.1	9	5.4
	选修课		10	6.0		
学科基础平台课程	必修课	6	17	10.2		
专业核心课程	必修课	15	41	24.7	2	1.2
个性化专业课程	主修专业选修课程	50	36	21.7	7.1	4.3
实践环节	必修课	3	16	9.6	16	9.6
Ⅱ类学分	必修		6	3.6	6	3.6
合计		95	166	100	40	24.1

(二) 课程设置与学分分配

杭州师范大学通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 40 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
			理论课	实验(训)课		
601080001	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	48		一秋 一春	
601020002	中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History	3*	48		一秋 一春	
601070001	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	48		二秋 二春	
601111001	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics	3*	32	32	二秋	
601090003	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	32	32	二春	
601008001	形势与政策 Political Situation and Policies	2	32		一二三 年级 滚动开设	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32	三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	
	大学外语 (通用) College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	
	大学外语 (拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	
	大学外语 (高阶) College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	

课程 代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
				理论课	实验(训)课		
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students		1	16		一春 三春	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students		2	32		一秋	
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		一二年级 滚动开设	
602000001	“ 四史 教育” 专题	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16		春秋滚动 开设	
012000001		《新中国史》 History of People's Republic of China		16		春秋滚动 开设	
262000001		《改革开放史》 History of Reform and opening up		16		春秋滚动 开设	
092000001		《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16		春秋滚动 开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 10 学分

课程 代码	课 程 类 别		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		10			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	

注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；

2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；

3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；

4. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 17 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 年级 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
124470001	习近平法治思想概论 An introduction to Xi Jinping's thoughts on the rule of law	2	32		一秋		√	√
124451001	▲法理学导论 Jurisprudence	3*	48		一秋		√	√
124449001	▲宪法 Constitution	3*	48		一秋		√	√
124006001	▲民法总论 General provisions of civil law	3*	48		一春		√	√
124007001	▲刑法总论 Criminal law General Provisions	3*	48		一春		√	√
124453001	中国法律史 History of Chinese Law	3*	48		一春		√	√

2. 专业核心课程 41 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
124012001	民事诉讼法 Civil Procedure Law	3*	42	6	二秋		√	√
124454001	债法 Law of Obligation	3*	42	6	二秋		√	√
124013001	刑法分论 Criminal Law Specific Provisions	3*	48		二秋		√	√
124079001	▲知识产权总论 Overview of Intellectual Property Rights	2*	32		二秋		√	√
124456001	物权法 Property Law	3*	48		二春		√	√
124066001	专利法 Patent Law	3*	42	6	二春		√	√
124067001	商标法 Trademark Law	3*	39	9	二春		√	√
124015001	刑事诉讼法 Criminal Procedure Law	3*	42	6	二春		√	√

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
124062001	竞争法 Competition Law	2*	32		二春		√	√
124005001	行政法 Administrative Law	3*	48		二春		√	√
124065001	著作权法 Copyright Law	3*	48		二春		√	√
124018001	商法 Business Law	2*	32		二春		√	√
124009001	行政诉讼法 Administrative Procedure Law	2*	28	4	三秋		√	√
124096001	知识产权文献检索与应用 Intellectual Property Literature Retrieval and Application	3*	36	12	三秋		√	√
124092001	★知识产权管理（双语） Intellectual Property Management	3*	33	15	三春		√	√

3. 个性化专业选修课程 36 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
041005101	数据库技术应用 Application of Database Technology	2	16	32	一春			
044973101	工程制图 Engineering Drawing	3	39	9	二秋			
125301001	消费者权益保护法 Patent Commissioning Practice	2	32		二秋			
125084001	法律职业伦理 Legal Professional Ethics	2	32		二秋			
125355001	侵权责任法实务 Tort Liability Law	2	32		二秋			
125349001	国际交流英语 English For Internatinoal Communication	2	32		二春			
124458001	★国际法 International Law	3	48		二春			
125356001	法理学专题 Lectures on Jurisprudence	2	32		二春			
125308001	国家赔偿法理论与实务 Theory and Practice of State Compensation Law	2	28	4	二春			

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
124447001	★国际知识产权法 International Intellectual Property Law	2	26	6	三秋			
125468001	法律文献检索与写作 Legal Document Retrieval and Thesis Writing	2	26	6	三秋			
125202001	保险法 Insurance Law	2	32		三秋			
125357001	公司法 Corporation Law	2	32		三秋			
124071001	专利代理实务 Patent Commissioning Practice	3	39	9	三秋			
125010001	商业秘密法 Trade Secret Law	2	32		三秋			
125321001	知识产权法专题 Lectures of Intellectual Property Law	3	48		三秋			
125347001	知识产权专业英语（1） Professional English of Intellectual Property（1）	2	32		三秋			
125323001	知识产权判例与实务 Intellectual Property Cases and Practices	3	39	9	三秋			
125004001	网络与电子商务法 Internet and Electronic Commerce Law	2	28	4	三秋			
125111001	证券法 Securities Law	2	32		三秋			
125078001	票据法 Law of Negotiable Instruments	2	32		三秋			
125080001	证据法学 Evidence Law	3	39	9	三秋			
124460001	★国际私法 Private International Law	3	48		三秋			
125031001	婚姻家庭继承法 Marital-Family and Inheritance Law	3	42	6	三秋			
125346001	民法判解 Case Study in Civil Law	2	28	4	三秋			
125047001	行政程序法 Administrative Procedure Law	2	28	4	三秋			
125335001	行政法判解 Case Study in Administrative Law	2	28	4	三秋			
125317001	★欧盟法律 European Law	3	48		三秋			

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
125307001	法律方法 Legal Method	2	28	4	三秋			
125340001	世界贸易组织法 World Trade Organization Act	2	32		三秋			
124461001	★国际经济法 International Economic Law	3	48		三秋			
125318001	电子商务与知识产权 E-commerce and Intellectual Property	3	39	9	三春			
125358001	仲裁法 Arbitration Law	2	32		三春			
125319001	知识产权许可与转让 Intellectual Property License and Assignment	3	42	6	三春			
125348001	知识产权专业英语（2） Professional English of Intellectual Property（2）	2	32		三春			
125025001	★欧美知识产权法 Euro-American Intellectual Property Law	2	32		三春			
125132001	法律文书 Legal Documents	3	36	12	三春			
125081001	律师实务 Lawyer's Practice	2	26	6	三春			
125359001	环境资源法 Environmental & Natural Resources Law	2	30	2	三春			
124026001	劳动与社会保障法 Labor and Social Security Law	3	45	3	三春			
125100001	★英美合同法 Anglo-American Contract Law	2	32		三春			
125034001	房地产法 Real Estate Law	2	32		三春			
125360001	刑事法律诊所 Criminal Law Clinic	2	16	32	三春			
125361001	民事法律诊所 Civil Law Clinic	2	16	32	三春			
125362001	监察法 Supervision Law	2	32		三春			
125206001	金融法 Financial Law	2	32		三春			
125336001	刑法判解 Case Study in Criminal Law	2	28	4	三春			

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
125466001	财税法 Financial and Tax Law	3	48		三春			
125366001	法律实务讲座及社会实践活动 Legal Practice Lectures and Social Practice	1	16		四秋			
125314001	合同法实务 Practice of Contract Law	2	26	6	四秋			

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节 16 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 年级 学期	备注		
			理论 课	实验 (践)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
124082301	专业见习 Fieldwork	2		4 周	二春			
124081301	专业实习 Internship	8		12 周	四秋		√	
124083301	毕业论文 Dissertation	6		8 周	四春		√	√

注：1. 课程标注说明：学位课程▲；全英语课程★，单独开设实验（训）课程◆；考试课程*。

2. 准入准出课程和副修课程在表格中打√。

3. 副修专业课程说明：修满 25 学分，可获副修专业证书；修满 50 学分（含毕业论文或毕业设计、学位课程）可获副修专业学位。

2. II 类学分 6 学分

（非收费学分，另详见具体管理办法）